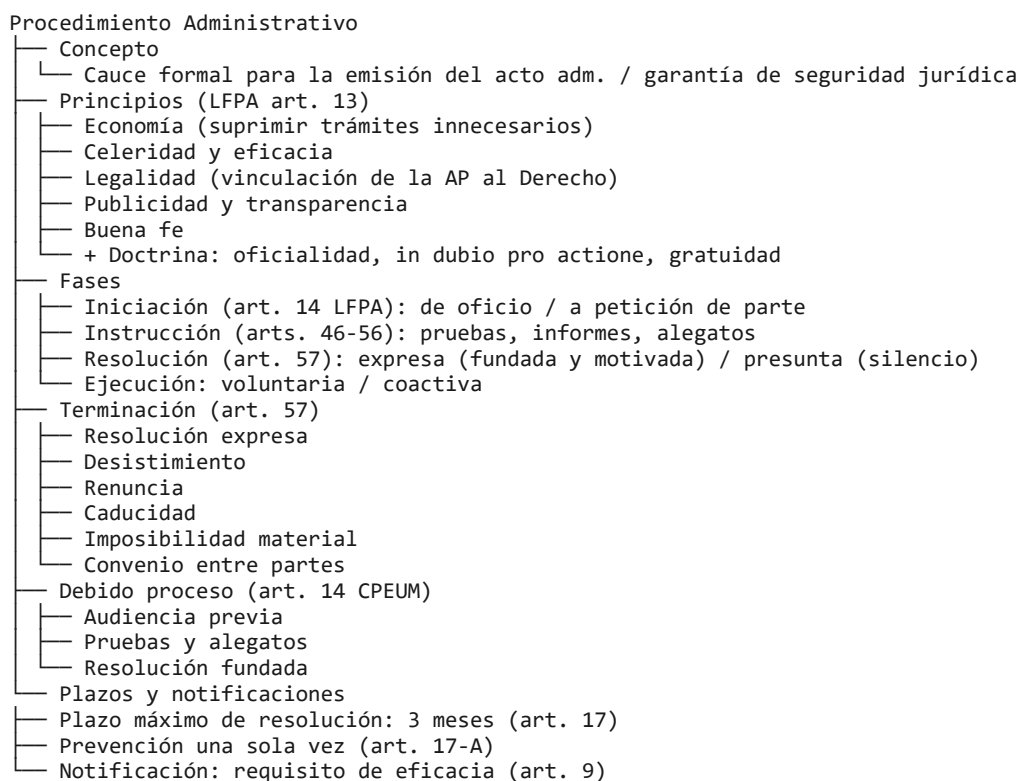


UNIDAD 6. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD 6

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto, naturaleza y finalidad del procedimiento administrativo como garantía de seguridad jurídica.

- **Identificar:** los principios rectores del procedimiento administrativo conforme al artículo 13 de la LFPA.
- **Analizar:** las cuatro fases del procedimiento: iniciación, instrucción, resolución y ejecución.
- **Aplicar:** las reglas de plazos, términos y notificaciones del procedimiento administrativo.
- **Distinguir:** las seis formas de terminación del procedimiento administrativo previstas en el artículo 57 de la LFPA.
- **Evaluar:** la relación entre el debido proceso legal (art. 14 CPEUM) y el procedimiento administrativo.
- **Explicar:** el régimen de pruebas en el procedimiento administrativo y sus limitaciones.

Competencias a desarrollar

- **Gestión procedimental:** Capacidad para tramitar y dar seguimiento a procedimientos administrativos, identificando plazos, fases y requisitos.
- **Defensa jurídica:** Habilidad para ejercer los derechos del particular dentro del procedimiento administrativo (pruebas, alegatos, impugnación).
- **Análisis normativo:** Competencia para interpretar y aplicar los artículos 13 a 73 de la LFPA a casos concretos.
- **Argumentación oral y escrita:** Aptitud para redactar promociones, ofrecer pruebas y formular alegatos en sede administrativa.

Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo es el cauce formal que debe seguirse para la producción de los actos administrativos. >  **Definición.** El Diccionario de Rafael Martínez Morales lo define como «la serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Procedimiento administrativo», p. 339). Citando a López Nieto y Mallo, añade que es «el cauce legal que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los actos administrativos».

>  Fernández Ruiz ofrece una definición más completa: «el conjunto de actos metódicamente articulado con el propósito específico de regular la intervención de quienes pueden participar en la conformación o impugnación de toda declaración de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. X, p. 155).

Roldán Xopa señala que el acto administrativo se produce mediante un procedimiento previo, integrado por una serie de actos a través de los cuales se perfecciona la voluntad administrativa. Distingue entre «órganos de resolución» (que deciden el acto) y «órganos de tramitación» (que lo preparan) (Roldán Xopa, p. 324).

La naturaleza del procedimiento administrativo es instrumental: no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y la participación del particular en la formación de la voluntad administrativa. Antes de la LFPA (publicada el 4 de agosto de 1994, vigente desde el 1 de junio de 1995), no existía una ley general y uniforme que regulara el procedimiento a nivel federal, por lo que se aplicaban supletoriamente las disposiciones del derecho procesal civil (Hamdan, Tema X, p. 135).

Principios del procedimiento administrativo

>  El artículo 13 de la LFPA establece los principios rectores: «La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.»

a) **Economía.** La autoridad debe suprimir los trámites innecesarios. No se exigen requisitos no previstos en la ley, ni se deben realizar diligencias que no contribuyan al esclarecimiento del asunto. Este principio se refleja en el artículo 16, fracción VI de la LFPA, que prohíbe requerir documentos que ya obren en el expediente o que no exijan las normas aplicables.

b) **Celeridad y eficacia.** El procedimiento debe desarrollarse con rapidez y obtener los mejores resultados. Se prohíben las dilaciones injustificadas. La celeridad se concreta en plazos cortos: la resolución debe emitirse en tres meses (art. 17 LFPA), y la prevención de deficiencias se hace por una sola vez (art. 17-A).

c) **Legalidad.** La administración está plenamente vinculada al orden jurídico. Toda actuación debe estar prevista o permitida por la ley y enmarcarse en la competencia del órgano. Roldán Xopa señala que el principio de legalidad en el procedimiento implica no solo la sujeción a la ley formal, sino también a los principios generales del derecho y a los derechos fundamentales (Roldán Xopa, p. 325).

d) **Publicidad y buena fe.** Las actuaciones son públicas, salvo excepciones de seguridad nacional o datos personales. La buena fe prohíbe a la autoridad emplear artificios o artimañas que induzcan a error al particular. Hamdan añade que se parte de la buena fe del administrado, con sanción para quien actúe de mala fe (Hamdan, Tema X, p. 136).

La doctrina agrega otros principios no escritos pero igualmente aplicables:

e) **Oficialidad u oficiosidad.** El procedimiento se impulsa de oficio por la autoridad, no requiere impulso a instancia de parte (art. 18 LFPA). El interés público justifica que la administración deba continuar el procedimiento incluso si el particular no promueve, salvo caducidad.

f) **In dubio pro actione.** Ante la duda, la autoridad debe interpretar las normas en el sentido más favorable a la procedencia de la acción. >  Hamdan lo expresa así: «la autoridad debe atender y obsequiar al particular todo lo solicitado, salvando las deficiencias irrelevantes e ir al fondo del asunto» (Hamdan, Tema X, p. 137).

g) **Gratuidad.** El procedimiento administrativo no debe generar costos para el particular, salvo servicios específicos previstos en la ley.

Fases del procedimiento administrativo

a) **Iniciación.** Conforme al artículo 14 LFPA, «el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.»

La iniciación de oficio se justifica por el interés público: la autoridad conoce de un asunto sin necesidad de instancia del particular. Puede originarse por impulso de un servidor público, por denuncia ciudadana (incluso anónima) o por orden superior (Roldán Xopa, p. 324).

La iniciación a petición de parte requiere que el solicitante tenga interés jurídico (calidad jurídica determinada y directamente afectada) o interés legítimo (afectación cualificada, aunque no sea exclusiva, como en materia ambiental). La solicitud debe cumplir con los requisitos del artículo 15 LFPA: escrito, nombre y domicilio del promovente, objeto, fundamentos, firma y documentos anexos.

Las medidas cautelares pueden adoptarse desde la iniciación del procedimiento (arts. 44, 81 y 82 LFPA). La autoridad puede dictar suspensiones, clausuras o aseguramientos cuando exista riesgo inminente de daño al interés público.

b) **Instrucción o tramitación.** Es la fase central del procedimiento, regulada en los artículos 46 a 56 LFPA. Comprende:

- **Orden riguroso de tramitación (art. 46):** las actuaciones se desahogan en el orden previsto, salvo dispensa expresa.
- **Incidentes (art. 47):** su tramitación no suspende el procedimiento principal.
- **Pruebas (arts. 50-52):** se admiten toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. La autoridad puede allegarse los medios de prueba que considere necesarios. El desahogo no será menor a 3 ni mayor a 15 días. Las pruebas supervenientes pueden presentarse hasta antes de la resolución definitiva.
- **Informes y dictámenes (arts. 53-55):** la autoridad puede solicitar informes u opiniones cuando lo establezcan las leyes o lo juzgue necesario. Por regla general son facultativos y no vinculantes; si transcurren 15 días sin recibirse, se entiende que no existe objeción.
- **Alegatos (art. 56):** concluida la tramitación, se ponen las actuaciones a disposición de los interesados por un plazo no inferior a 5 ni superior a 10 días para que formulen alegatos.

c) **Resolución.** La fase culminante del procedimiento es la resolución expresa, que debe ser fundada y motivada. La autoridad está obligada a dictar resolución expresa en un plazo máximo de tres meses (art. 17 LFPA). Transcurrido ese plazo sin resolución, opera el silencio administrativo en su modalidad de negativa ficta.

Las resoluciones pueden ser: favorables (otorgan derechos, autorizan actividades) o ablatorias (imponen obligaciones, sanciones, restricciones). En ambos casos, deben cumplir con los elementos del acto administrativo del artículo 3 LFPA.

d) **Ejecución.** Una vez firme la resolución, el acto administrativo debe cumplirse. La ejecución puede ser voluntaria (el particular acata el acto) o forzosa (la administración hace cumplir mediante coacción, ejerciendo la autotutela ejecutiva). La ejecución forzosa incluye: multa coercitiva, ejecución subsidiaria, compulsión sobre las personas y vía administrativa de apremio. >  **Definición.** Martínez Morales define el procedimiento de ejecución como «las etapas por efectuar para que el acto se cumpla, de manera voluntaria o por coacción estatal» (Martínez Morales, 2º Curso, p. 413).

Terminación del procedimiento

El artículo 57 LFPA establece seis formas de terminación del procedimiento administrativo:

1. **Resolución expresa:** la autoridad dicta una decisión fundada y motivada que pone fin al procedimiento.
2. **Desistimiento:** el particular se desiste de su solicitud antes de que se dicte resolución. Procede siempre que no se afecte el interés público.
3. **Renuncia al derecho:** cuando el derecho en que se funda la solicitud es renunciable y la renuncia no está prohibida por la ley.
4. **Declaración de caducidad:** opera cuando el procedimiento se paraliza por más de tres meses por causa imputable al interesado (art. 60 LFPA). En procedimientos iniciados de oficio, si vence el plazo para resolver sin que se dicte resolución, caduca en 30 días.
5. **Imposibilidad material de continuarlo:** por causas sobrevenidas que hacen imposible proseguir el procedimiento.
6. **Convenio entre partes:** el particular y la autoridad pueden convenir la terminación, siempre que no sea contrario al ordenamiento, no verse sobre materias no transigibles y tenga por objeto satisfacer el interés público.

Plazos y notificaciones

Plazos. El Capítulo Cuarto de la LFPA (arts. 28-32) regula los plazos. Las actuaciones deben realizarse en días y horas hábiles (art. 28). Son días inhábiles, entre otros, los sábados, los domingos y los días festivos que la propia ley enumera. Los plazos pueden ampliarse hasta la mitad del original (art. 31). A falta de disposición específica, el plazo para realizar trámites diversos no excederá de 10 días (art. 32). El plazo máximo para resolver es de 3 meses (art. 17), salvo disposición en contrario.

Notificaciones. Reguladas en los artículos 35 a 39 LFPA. La notificación es el acto mediante el cual se da a conocer formalmente al particular el contenido de un acto administrativo. Debe contener: el texto íntegro del acto, los recursos procedentes, el órgano ante quien deben interponerse y los plazos correspondientes.

Las notificaciones pueden ser: personales, por correo certificado, por estrados, por edictos o por medios electrónicos.

La notificación es constitutiva de la eficacia del acto administrativo: conforme al artículo 9 LFPA, el acto válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación. Por su parte, el artículo 38 LFPA precisa que las notificaciones personales surten sus efectos el día en que hubieren sido realizadas, y que los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

El debido proceso administrativo (art. 14 CPEUM)

El artículo 14 constitucional, si bien está pensado originalmente para el proceso judicial, es aplicable al procedimiento administrativo. La Suprema Corte ha establecido, en la tesis P./J. 47/95, que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Estas formalidades son:

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en defensa de los intereses del particular.
3. Oportunidad de formular alegatos antes de la emisión de la resolución.
4. Resolución que dirima las cuestiones planteadas, fundada y motivada.

Roldán Xopa señala que estas garantías se aplican con especial rigor en el procedimiento sancionador, dada su identidad ontológica con la materia penal. Las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales no tienen valor probatorio en procedimiento administrativo alguno (Roldán Xopa, p. 413).

La relación entre procedimiento administrativo y proceso judicial es de complementariedad. El procedimiento se desarrolla en sede administrativa; el proceso se desarrolla ante tribunales. Los recursos administrativos son una prolongación del procedimiento; la jurisdicción contencioso-administrativa constituye un proceso autónomo (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. X, p. 158).



Doctrina comparada

Tema	Hamdan Amad (ELD 2015)	Roldán Xopa (ITAM)	Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)
Concepto de procedimiento	Camino condicionado jurídicamente para la emisión del acto administrativo	Serie de actos mediante los cuales se perfecciona la voluntad administrativa	Conjunto de actos metódicamente articulado para regular la intervención de participantes
Principios	Competencia, informalidad, sencillez, oficiosidad, bu-	Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad,	Legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia,

	na fe, in dubio pro actione, celeridad, accesibilidad al expediente	buena fe (art. 13 LFPA) + oficialidad, contradicción, gratuidad	publicidad, transparencia, gratuidad, buena fe (Código Edo. Méx. art. 3)
Fases	Iniciación, instrucción, resolución	Iniciación (oficio/parte), instrucción (garantías), terminación (6 formas)	Iniciación, instrucción (pruebas, informes, alegatos), terminación y ejecución
Debido proceso	Se remite al art. 14 constitucional	Formalidades esenciales: notificación, pruebas, alegatos, resolución (P./J. 47/95)	El recurso administrativo es prolongación del procedimiento; la jurisdicción es proceso autónomo
Caducidad	(No desarrolla extensamente)	3 meses de paralización imputable al interesado (art. 60 LFPA)	Procedimientos de oficio: 30 días tras expiración del plazo para resolver

Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)

Artículo 13:

Principios rectores del procedimiento. Es la base de toda la actividad procedimental. Los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe informan e integran todo el Título Tercero.

Artículo 14:

Iniciación de oficio o a petición de parte. Distingue dos vías legítimas de activación del procedimiento, según quien tenga el interés predominante.

Artículo 15:

Formalidades de las promociones. Establece los requisitos mínimos del escrito inicial. El artículo 15-A flexibiliza los requisitos documentales.

Artículo 16:

Obligaciones de la APF frente a particulares (10 fracciones). Catálogo de derechos del particular que la autoridad debe respetar durante el procedimiento. Especial relevancia: fracción X (resolver expresamente).

Artículo 17:

Silencio administrativo. Regla general de negativa ficta en 3 meses; obligación de la autoridad de emitir constancia a solicitud del interesado.

 Artículo 17-A:

Prevención por una sola vez. Evita que la autoridad requiera indefinidamente al particular, garantizando economía y celeridad.

 Artículos 28-32:

Plazos y términos. Regulan días y horas hábiles, cómputo de plazos, ampliaciones y el plazo genérico de 10 días.

 Artículos 35-39:

Notificaciones. Distingue tipos de notificación y sus formalidades. La notificación personal es la regla general para actos individualizados.

 Artículos 42-45:

Iniciación del procedimiento. El órgano incompetente debe remitir el escrito al competente en 5 días; no se pueden rechazar escritos de plano.

 Artículos 50-52:

Pruebas. Admisión amplia (toda clase), con la sola excepción de la confesional de autoridades. La autoridad puede allegarse pruebas de oficio.

 Artículo 56:

Alegatos. Derecho del particular a ser oído antes de la resolución definitiva. Es manifestación del debido proceso.

 Artículo 57:

Terminación del procedimiento. Las seis formas de terminación incluyen la novedosa figura del convenio entre partes (fracc. VI).

 Artículo 60:

Caducidad. 3 meses de paralización imputable al interesado; procedimientos de oficio: 30 días. La caducidad no extingue el derecho, solo el procedimiento.

Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Serie coordinada de actos para producir y ejecutar un acto administrativo
Instrumento de garantía: seguridad jurídica + participación del particular
2. PRINCIPIOS (art. 13 LFPA)
Economía: suprimir trámites innecesarios
Celeridad y eficacia: plazos cortos, mejores resultados
Legalidad: vinculación plena de la AP al derecho
Publicidad: actuaciones abiertas (salvo excepciones)
Buena fe: prohibición de artimañas
+ Oficialidad, in dubio pro actione, gratuidad, contradicción
3. FASES
INICIACIÓN (art. 14): de oficio / a petición de parte
INSTRUCCIÓN (arts. 46-56): pruebas, informes, alegatos
Garantías: audiencia, acceso a expediente, ofrecer prueba, alegar
RESOLUCIÓN: expresa (3 meses, art. 17) / presunta (silencio)
EJECUCIÓN: voluntaria / forzosa (autotutela administrativa)
4. TERMINACIÓN (art. 57)
Resolución expresa | Desistimiento | Renuncia
Caducidad (art. 60) | Imposibilidad material | Convenio
5. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO (art. 14 CPEUM + P./J. 47/95)
Notificación del inicio y sus consecuencias
Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas
Oportunidad de alegar
Resolución fundada que dirima las cuestiones planteadas
6. PLAZOS (arts. 28-32) Y NOTIFICACIONES (arts. 35-39)
Días hábiles: los previstos en el art. 28 LFPA (excluye sábados, domingos y festivos)
Plazo máximo para resolver: 3 meses (art. 17)
Prevención: una sola vez, mínimo 5 días (art. 17-A)
Notificación: constitutiva de eficacia (art. 9 LFPA)